

1501531-17.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315752/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 28739354 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2315752 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

EMERSON ALMEIDA RODRIGUES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501531-17.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315752/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 28739354 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2315752 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

EMERSON ALMEIDA RODRIGUES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

19/12/2022

Réu Preso

Em 19 de dezembro de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu EMERSON ALMEIDA RODRIGUES, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Daniel de Souza Sá OAB 329326/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas André Bispo da Silva (PM) e Ivan Leandro de Moraes (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as

inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu EMERSON ALMEIDA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 15h20, na Rua Vicente de Paula Pinto, nº 10, nº 486 – Fundação Manoel Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatui, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 60 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 453 gramas, 12 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 89 gramas, 50 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 79,1 gramas, e 50 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 79 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, EMERSON se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, permanecia no local da abordagem, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Policiais Militares efetuavam operação especial com cães no município, quando fizeram incursão numa área de mata existente na Fundação Manoel Guedes. Em dado momento, em meio à mata, os Policiais avistaram o acusado que, por sua vez, dispensou uma sacola de drogas no chão e empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos agentes públicos. De imediato, os Policiais seguiram em seu encalço, viram EMERSON entrando em sua residência (Rua Maria José Bertrame Bordim, nº 382), lograram alcançá-lo quando ele estava no banheiro do imóvel e efetuaram a detenção. Ato contínuo, os Policiais retornaram à área de mata e, verificando a sacola que EMERSON tinha dispensado, encontraram 12 porções de "maconha" e mais 50 papелotes de "maconha", individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas. Dando continuidade às diligências, os Policiais efetuaram buscas no local com auxílio de cão farejador e lograram encontrar uma sacola contendo outros 5 "kits" com 12 porções de "maconha" cada um (total de 60 porções), e mais 50 papелotes de "maconha", em embalagens idênticas àquelas encontradas na sacola que EMERSON tinha dispensado, drogas que lhe pertenciam e estavam destinadas à venda. O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar (fls. 90). Assim, por decisão proferida no dia 12 de dezembro de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 103/104). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogada o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 23 e certidão a fls. 24/25. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo auto de constatação preliminar (fls. 08/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/118) e, finalmente, pela

contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente incontestada. Vejamos: O réu, em depoimento policial (fls. 14), afirmou que é usuário de drogas e que, na data dos fatos, foi até um conhecido local como destinado ao comércio ilícito para comprar maconha. Assim, enquanto atravessava um terreno, foi surpreendido por policiais militares e, no susto, mesmo sem ter nada de ilícito consigo, tentou fugir. Afirmou que correu até uma residência, mas foi abordado e detido. Afirmou não possuir qualquer quantia para comprar drogas, pois iria adquirir para pagar depois. Negou ter jogado uma sacola contendo maconha em sua fuga. Negou ser o dono ou responsável pelas demais drogas encontradas pelos policiais no terreno que estava. Em juízo, disse que foi no bairro Fundação para comprar um baseado. Não tinha dinheiro e iria penhorar sua moto. Viu os policiais e ficou assustado, sendo que o cão também foi em sua direção. Viu na televisão que usar maconha era bom para quem como ele, tem ataques de epilepsia. É usuário de maconha desde os 17 anos. Conhecia o policial Ivan de servi-lo no Costelão, onde trabalhava. Estava sem nada, não dispensou nada. Ficou assustado porque estava sem nada e estava no lugar errado. Adentrou a mata, não viu os traficantes e viu os policiais e correu. Apenas foi comprar o baseado para fumar. Trabalhava como chapeiro. É casado e não tem filhos. Tem um processo mas já estava pago. Faz uso de remédio controlado – um por noite. No presídio ficou 3 dias sem tomar, e não pode ficar um dia sem. Uma semana antes dos fatos foi a UPA em virtude de um ataque epilético. Analisando a autodefesa do réu – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que o réu negou peremptoriamente a autoria delitiva, sob a alegação única de que é usuário e estava no local para comprar entorpecentes, eis que utilizaria a maconha como uma das formas de amenizar seus ataques de epilepsia. A versão de usuário do réu, não convence e não afasta a robusta prova da autoria. Ora, a suposta condição de usuário do réu de maconha para fins segundo ele, medicinais, não afasta a tipicidade delitiva verificada. No dia dos fatos o réu trazia consigo considerável quantidade de entorpecentes destinado ao tráfico. Vejamos: O Policial Militar Ivan Leandro de Moraes, em depoimento policial (fls. 10/11), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento de ações especiais com cães pelo município de Tatuí, realizaram uma incursão na área verde que faz fundos com o bairro Fundação Manoel Guedes. Então, no interior da mata, avistaram um indivíduo, o qual, ao ser notado, dispensou uma sacola no chão e empreendeu fuga sentido Rua José Lencione. O sujeito foi perseguido até a Rua Maria José Beltrami Bordim, onde foi alcançado, após adentrar na residência de numeral 382, a qual estava com o portão aberto. Naquela casa, reside uma pessoa de nome Dalvequio Floriano, RG 29.200.894, o qual informou que não tem nenhum grau de parentesco com EMERSON. O réu foi detido no interior de um banheiro, sendo necessário uso de força para contê-lo. O indivíduo foi identificado como sendo o acusado. Retornaram para a área verde e, ao verificarem a sacola dispensada pelo EMERSON, foram encontradas no seu interior um kit contendo 50 papérolas de maconha e um kit com 12 porções de maconha. Realizada busca olfativa com o cão “Blade” no interior da mata, onde o réu foi avistado anteriormente, foi localizado uma sacola plástica contendo mais 5 kits com 12 porções de maconha cada e um kit com 50 papérolas de maconha, embaladas de forma idêntica. Em juízo, disse que estavam numa incursão numa mata do bairro Fundação, onde já intenso tráfico. Ali avistaram o réu que empreendeu fuga ao ver os policiais. Sai no encalço do réu, mas caiu, sendo que o policial Bispo conseguiu capturá-lo no banheiro de uma casa que ele havia ingressado. O réu no percurso dispensou uma sacola com entorpecentes e o cão farejador encontrou

mais substância entorpecente no percurso feito pelo réu. O réu não confessou os fatos, disse que correu porque ficou com medo. Recorda-se de saquinhos com droga a granel que foram encontrados. Recorda-se de ter falado isso para o escrivão, pois até mesmo constou no auto de exibição e apreensão e talvez o escrivão não tenha consignado. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar André Bispo da Silva, em depoimento policial (fls. 12/13), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em incursão pela área de mata no Bairro Fundação Manoel Guedes quando visualizaram o réu e saíram em sua perseguição. Durante a fuga o réu arremessou uma sacola e ali foram encontradas

porções de maconha. O cão farejador ainda identificou no percurso, mais 50 porções e depois mais 12 kits. Indagado acerca do auto de exibição e apreensão, eis que ali consta mais droga do que o declarado no depoimento dos policiais, em especial 3 porções a granel de maconha (laudo pericial de fls. 113) - disse que reconhece as porções que visualiza nesta data e que foram encontradas pelo cão e não sabe porque não constou em seu depoimento. Perguntas da Defesa - não se recorda se chamaram policiais para verificar se o material apresentado era substância entorpecente. Não conhecia o réu de abordagens anteriores. O local é biqueira. Não conhece os traficantes dali pois são vários. A rotativa ali é muito grande, não há um traficante fixo. O cachorro estava solto fazendo as buscas, mas quando avistou o indivíduo foi atrás dele. Ingressaram na casa que o réu adentrou pois o portão estava aberto e estavam em perseguição do réu. Quando capturaram o réu este disse que estava no local para comprar substância entorpecente e não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos policiais, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas na sacola dispensada pelo acusado e o restante no local onde esse foi avistado inicial pelos agentes públicos; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/118), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos (60 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 453 gramas, 12 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 89 gramas, 50 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 79,1 gramas, e 50 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 79 gramas); 2) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; e 3) a atitude suspeita do acusado, ao notar a aproximação policial, consistente na tentativa de fuga. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da

lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbis gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 110/118) e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - guardar e trazer consigo -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis réu. A significativa quantidade de

entorpecentes será analisada em momento posterior, fixando-se por ora a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há agravantes ou atenuantes a incidir. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, incidirá no patamar de 1/3, aqui sim, sopesando a vultosa quantidade de entorpecente encontrada em poder do acusado, fixando-se a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando a gravidade concreta do delito consubstanciado na elevada quantidade de entorpecentes. Outrossim o regime intermediário mostra-se proporcional e adequado aos fins da pena. Essas mesmas razões afastam a substituição da pena aplicada ao réu, por se mostrar a medida insuficiente a reeducação do acusado e prevenção de reiteração criminosa. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu EMERSON ALMEIDA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão do acusado. E mais, a quantidade de entorpecente, a conduta o réu que ao ser flagrado pelos policiais, tentou intensamente fugir, ingressando, até mesmo, na residência de terceiro para evitar a abordagem policial, denotando personalidade evasiva. Por tais razões, tem-se que a manutenção de sua prisão cautelar é absolutamente necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal. Providencie-se a imediata transferência do réu para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigada o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o acusado constituiu advogado (fls. 91), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA